

CAPITAL NORVEX

Financement Privé Institutionnel | Québec & Ontario

CONVENTION DE PRÊT — REFINANCEMENT IMMOBILIER Co-financement avec hypothèque immobilière de premier rang

Capital structuré. Ambition maîtrisée.

CONFIDENTIEL — Réservé aux parties signataires et à leurs conseillers juridiques

1. PARTIES

1.1 Prêteur

CAPITAL NORVEX INC., personne morale légalement constituée en vertu des lois du Québec, ayant son siège social au 2705-1000, rue André-Prévost, Île-des-Sœurs (Verdun), Montréal (Québec) H3E 0G2 (« Capital Norvex » ou le « Prêteur »).

Pour les fins des présentes, Capital Norvex Inc. est représentée par un mandataire désigné, dûment autorisé en vertu d'une **résolution corporative** adoptée par l'actionnaire unique et présidente, **Madame Suzanne Breton**, dont copie certifiée conforme est jointe au dossier.

1.2 Emprunteur

_____ (l'« Emprunteur »).

1.3 Garants

_____ (les « Garants », solidaires de l'Emprunteur).

2. OBJET DU PRÊT — REFINANCEMENT

Le Prêt a pour objet exclusif le **refinancement** d'une hypothèque existante sur l'Immeuble identifié à l'Annexe A, en faveur d'un ancien prêteur (l'« Ancien Prêteur »), ainsi que, le cas échéant, le déblocage d'une liquidité additionnelle pour un usage spécifique documenté.

2.1 Affectation des fonds

- Remboursement intégral de l'hypothèque existante (Ancien Prêteur)
- Frais de dossier, frais notariaux, taxes et frais de publication
- Liquidités additionnelles à usage spécifique documenté (capex, amélioration locative, etc.)

AUCUN cash-out pur sans plan de remboursement documenté n'est autorisé. Toute affectation des fonds doit faire l'objet d'une justification écrite acceptable au Prêteur.

3. CONDITIONS FINANCIÈRES

Élément	Condition
Montant du Prêt	_____ \$ CAD
Durée	12 mois renouvelable
Taux d'intérêt fixe	_____ % par année (calculé et capitalisé mensuellement)
Frais de dossier	3 % à 3,5 % du montant — payables à la signature
Frais d'analyse (terme dépassé)	1 % du capital — si prolongation au-delà de l'échéance (renégociable)
Pénalité de remboursement anticipé	Min. 3 mois d'intérêts
Taux de défaut	_____ % par année

4. RATIOS DE QUALIFICATION (CIBLES — FLEXIBILITÉ AU CAS PAR CAS)

À titre de critères de base, le Prêt vise les ratios suivants :

- Ratio prêt-valeur (LTV) cible de **70 %** de la valeur AACI
- Ratio de couverture de la dette (DCR) cible de **1,20x**
- Équité cash de l'Emprunteur cible d'au moins **30 %**

FLEXIBILITÉ ADAPTÉE AU DOSSIER : Ces ratios constituent des critères de base et peuvent être ajustés au cas par cas, jusqu'à un LTV maximal de **quatre-vingt-quinze pour cent (95 %)**, si l'Emprunteur fournit des garanties supplémentaires acceptables au Prêteur (hypothèque additionnelle, hypothèque de 2e rang sur autre immeuble, caution personnelle solide, dépôt en fiducie, etc.). L'évaluation et l'acceptation des collatéraux relèvent de la discrétion exclusive du Prêteur.

5. STRATÉGIE DE SORTIE — OBLIGATOIRE

Le refinancement n'est consenti qu'avec une stratégie de sortie claire et documentée. L'Emprunteur déclare et garantit que sa stratégie de sortie pour le remboursement intégral du Prêt à la Date d'Échéance est l'une des suivantes :

- Vente de l'Immeuble — promesse d'achat ou mandat de vente confirmé
- Refinancement bancaire confirmé — lettre d'engagement ou confirmation préliminaire
- Autre stratégie documentée acceptable au Prêteur

Le défaut de fournir une stratégie de sortie acceptable et documentée constitue un Événement de Défaut. L'Emprunteur s'engage à informer immédiatement le Prêteur de toute évolution affectant la stratégie de sortie et à proposer une stratégie de remplacement acceptable au Prêteur.

6. CONDITIONS PRÉALABLES AU DÉBOURSEMENT

- Confirmation du premier rang hypothécaire après radiation de l'hypothèque de l'Ancien Prêteur
- Lettre de quittance / décharge de l'Ancien Prêteur indiquant le solde exact à rembourser
- Évaluation agréée AACI de l'Immeuble, datée de moins de 6 mois
- Stratégie de sortie documentée acceptable au Prêteur
- Étude environnementale Phase I (le cas échéant) acceptable au Prêteur
- Polices d'assurance avec Capital Norvex désigné comme bénéficiaire / assuré additionnel
- Résolution corporative de Capital Norvex Inc. désignant le mandataire signataire
- Signature de l'acte d'hypothèque et de tout document accessoire requis par le Prêteur

7. GARANTIES

- Hypothèque immobilière de 1er rang sur l'Immeuble (après radiation Ancien Prêteur)
- Cession totale et immédiate de loyers (art. 2695 C.c.Q.)
- Cautionnement personnel solidaire, irrévocable et illimité des Garants
- Quittance et mainlevée d'hypothèque de l'Ancien Prêteur (OBLIGATOIRE)
- Toute garantie supplémentaire acceptable au Prêteur le cas échéant (collatéraux pour LTV > 70 %)

8. CESSION DES CONTRATS, PLANS, PERMIS — LE CAS ÉCHÉANT

Pour tout dossier comportant une composante de construction ou de rénovation majeure, l'Emprunteur cède au Prêteur tous les contrats avec l'entrepreneur général et les sous-traitants principaux, les plans, devis et autres documents

techniques, les permis municipaux, les soumissions, certificats et garanties, ainsi que toutes les polices d'assurance liées au Projet. Ces cessions deviennent exécutoires de plein droit lors d'un Événement de Défaut.

9. TOLÉRANCE ZÉRO — TAXES ET HYPOTHÈQUES LÉGALES

9.1 Hypothèques légales de la construction

AUCUNE hypothèque légale de la construction (art. 2724 et 2726 C.c.Q.) n'est tolérée. L'Emprunteur s'engage à régler ou à faire radier toute hypothèque légale enregistrée **immédiatement**, et au plus tard dans les **sept (7) jours** d'un avis écrit du Prêteur. À défaut, un Événement de Défaut sera **automatiquement déclaré**.

9.2 Taxes, charges et obligations courantes

L'Emprunteur s'engage à payer ponctuellement à leur échéance toutes les taxes foncières, taxes scolaires, charges municipales, primes d'assurance et autres obligations courantes affectant l'Immeuble. **AUCUN** retard n'est toléré. En cas de retard, l'Emprunteur s'engage à régulariser la situation **immédiatement**, et au plus tard dans les **sept (7) jours** d'un avis écrit du Prêteur. À défaut, un Événement de Défaut sera **automatiquement déclaré**.

10. ÉVÉNEMENTS DE DÉFAUT

Constituent des Événements de Défaut, sans préavis ni mise en demeure préalable autre que ceux prévus par la loi :

- Tout défaut de paiement à son échéance
- Le défaut de fournir ou de maintenir une stratégie de sortie acceptable et documentée
- Toute fausse déclaration substantielle de l'Emprunteur, notamment quant à l'affectation des fonds
- L'usage des fonds à des fins autres que celles déclarées (cash-out non autorisé)
- La détérioration matérielle des ratios LTV ou DCR sous les seuils convenus
- L'enregistrement de toute hypothèque légale de la construction non radiée dans les 7 jours d'un avis du Prêteur (tolérance zéro — art. 9.1)
- Tout retard de paiement de taxes, charges, assurances ou autres obligations courantes non régularisé dans les 7 jours d'un avis du Prêteur (tolérance zéro — art. 9.2)
- L'aliénation ou modification substantielle de l'Immeuble sans autorisation écrite préalable
- L'insolvabilité, la faillite ou la mise sous séquestre de l'Emprunteur
- Le manquement aux termes de l'acte d'hypothèque (clause d'indissociabilité — art. 13)

11. RECOURS DU PRÊTEUR

Lors d'un Événement de Défaut, le Prêteur peut, à son entière discrétion : (i) déclarer le Prêt immédiatement exigible; (ii) faire valoir tous les recours hypothécaires (art. 2748 et s. C.c.Q.), incluant la prise en paiement, la vente sous contrôle de justice et la vente par le créancier; (iii) percevoir directement les loyers en vertu de la cession; (iv) faire exécuter les cautionnements; (v) cumuler les recours.

12. REMBOURSEMENT

12.1 Échéance

L'intégralité du solde en capital, des intérêts capitalisés et des frais sera remboursée au plus tard à la Date d'Échéance, soit le _____.

12.2 Remboursement anticipé

L'Emprunteur peut rembourser le Prêt en tout ou en partie sans pénalité, moyennant cinq (5) jours ouvrables de préavis écrit, sous réserve des frais de sortie applicables (min. 3 mois d'intérêts).

12.3 Renouvellement

Le Prêteur peut, à sa seule discrétion, accepter de renouveler le Prêt aux conditions financières alors en vigueur, sous réserve d'une nouvelle évaluation de l'Immeuble, du respect continu des ratios de l'article 4 et du paiement des frais d'analyse (article 3) si applicables.

12.bis PORTAIL EMPRUNTEUR (PWA) — TRANSPARENCE 24 H/7 JOURS

Capital Norvex met à la disposition de l'Emprunteur un **Portail Emprunteur** numérique sécurisé (**PWA — Progressive Web Application**), accessible **24 heures sur 24, 7 jours sur 7**, depuis tout appareil (téléphone intelligent, tablette, ordinateur). L'Emprunteur peut y consulter en temps réel :

- Le solde du Prêt, le capital remboursé et les intérêts capitalisés;
- L'échéancier des paiements et l'historique des paiements effectués;
- Le statut du remboursement de l'Ancien Prêteur et de la radiation hypothécaire;
- Les avis et communications officiels transmis par Capital Norvex;
- Les documents pertinents au dossier (évaluation, polices d'assurance, quittances).

Le Portail Emprunteur (PWA) constitue un outil de **transparence** mis à la disposition de l'Emprunteur. Il ne se substitue pas aux communications officielles écrites prévues à la présente Convention et n'altère en rien les obligations de l'Emprunteur ni les droits du Prêteur. **Lorsque** le refinancement comporte un volet construction ou rénovation majeure au sens de l'article 8, les déboursés progressifs afférents sont gérés via le module **Norvex Track™** selon les conditions usuelles de Capital Norvex.

13. INDISSOCIABILITÉ — ACTE D'HYPOTHÈQUE — CLAUSE FONDAMENTALE

La présente Convention de prêt et l'acte d'hypothèque immobilière conclu entre les Parties forment un ensemble contractuel **INDISSOCIABLE et complémentaire**. Les Parties reconnaissent expressément et conviennent irrévocablement que ces deux documents doivent être lus, interprétés et exécutés conjointement, comme s'ils ne formaient qu'un seul et même contrat. Tout manquement aux termes de la présente Convention constitue automatiquement un Événement de Défaut au sens de l'article 10 et permet l'exercice de tous les recours hypothécaires. En cas de divergence ou d'ambiguïté entre les deux documents, **l'interprétation la plus favorable au Prêteur prévaudra**.

14. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Droit applicable	Lois de la province de Québec (Canada)
Compétence judiciaire	District de Montréal, Québec
Cession	Interdite sans consentement écrit préalable du Prêteur
Amendements	Par écrit, signés des parties
LRPCFAT / CANAFE	Vérifications d'identité et source des fonds effectuées
Avis	Par écrit, courriel certifié ou recommandé

Intégralité

La présente Convention et l'acte d'hypothèque constituent l'entente complète

15. SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente Convention à la date indiquée ci-dessous, après en avoir pris connaissance.

Pour Capital Norvex Inc., la présente Convention est signée par le mandataire désigné ci-dessous, dûment autorisé en vertu d'une résolution corporative adoptée par l'actionnaire unique et présidente, Madame Suzanne Breton, dont copie certifiée conforme est jointe au dossier.

PRÊTEUR — CAPITAL NORVEX INC.

Mandataire désigné (nom complet) : _____

Titre / Qualité : _____

Résolution corporative datée du : _____

Signée par : Madame Suzanne Breton, présidente et actionnaire unique

Date de signature : _____

Signature : _____

EMPRUNTEUR

Dénomination sociale : _____

Représentant autorisé : _____

Titre : _____

Date : _____

Signature : _____

GARANT(S)

Nom complet : _____

Date : _____

Signature : _____